

## 주의요구 및 통보

1. 제 목 : 소액 수의계약 부적정

2. 관계기관 : ○○보훈병원

3. 내 용

가. 업무개요

○○보훈병원에서는 '20.10. ~ '20.12. 보건용 마스크(KF-94) 및 장례식장 관급자재 구매를 위해 [표 1]과 같이 계약을 체결하였습니다.

**[표 1] ○○보훈병원 '20년 마스크 및 장례식장 분향대 계약 현황**

(단위 : 천 원/부가세포함)

| 계 약 명                 | 계약기간                  | 계약금액   | 계약상대자   |
|-----------------------|-----------------------|--------|---------|
| 보건용마스크(KF-94) 연간 단가계약 | '20.11.01.~'21.10.31. | ##,### | (주)eeee |
| 장례식장 관급자재 분향대, 부의함 구입 | '20.12.18.~'20.12.31. | ##,### | fffff   |

### 나. 관계법령 및 판단기준

「국가계약법」 제7조(계약의 방법)에 따르면 계약체결의 기본 원칙은 일반경쟁을 통한 입찰의 방법으로 정하고 있으며 계약의 목적, 성질, 규모에 따라 필요하다고 인정될 경우 수의계약을 할 수 있다고 정하고 있습니다.

또한 같은 법 시행령 제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우) 제5항가목에서는 1억 원 이하인 경우 소기업, 여성기업과 수의계약을 할 수 있다고 정하고 있으며, 그러한 경우라 하더라도 추정가격 2천만 원을 초과할 경우 같은 법 시행령 제30조(견적에 의한 가격결정 등) 제2항에 따라 전자조달시스템을 이용한 안내공고를 통해 2인 이상으로부터 견적서를 제출받도록 정하고 있습니다.

따라서 ○○보훈병원에서는 추정금액 2천만 원을 초과하여 수의계약을 추진할 경우에는 관련법에 따라 전자조달시스템을 이용하여 안내공고(소액수의 견적공고)를 실시하여 다수 업체로부터 견적서를 제출받아야 합니다.

#### 다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 '20. 1. ~ '21. 9. ○○보훈병원의 수의계약 내역을 확인한 결과, 아래 [표 2]와 같이 보건용 마스크 및 장례식장 관급자재 구매 등 2건의 계약을 추진하면서 추정가격이 2천만 원(마스크 구매는 5천만 원)을 초과하는데도 다수를 대상으로 한 소액수의 견적공고를 통해 견적을 제출받지 않고 특정업체를 지정하여 견적을 제출받아 계약을 체결하였습니다.

[표 2] 소액수의 견적공고 미실시 수의계약 내역

(단위 : 천 원/부가세포함)

| 계 약 명                  | 시담일자       | 시담업체                | 계약상대자   | 업체자격             | 추정금액   |
|------------------------|------------|---------------------|---------|------------------|--------|
| 보건용 마스크(KF-94) 연간 단가계약 | '20.10.27. | (주)ggggg<br>(주)eeee | (주)eeee | 여성, 사회,<br>장애인기업 | ##,### |
| 장례식장 관급자재 분향대 부의함 구입   | '20.12.17. | fffff               | fffff   | 소기업              | ##,### |

#### 4. 관계기관 의견

○○보훈병원은 감사결과를 수용하고 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

#### 5. 조치할 사항

##### ○ ○○보훈병원장은

- 소액 수의계약 시 관련법에 따라 소액수의 견적공고를 실시하여 다수를 대상으로 견적을 제출받으시기 바랍니다.(통보)

##### ○ 관리이사는

- 동일사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.(주의)

#### 6. 관련자

| 소속 | 직급 | 성명 | 담당업무 | 관리기간 | 현근무처 | 비 고 |
|----|----|----|------|------|------|-----|
|    |    |    |      |      |      |     |